

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת סימון דוידסון
יפעת שאשא ביטון
קטי קטרין שטרית
משה טור פז
צגה מלקו
יוסף עטאונה
יסמין פרידמן
יבגני סובה
מיכל מרים וולדיגר
לימור סון הר מלך
נעמה לזימי

4669/25/פ

הצעת חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת ספורט), התשפ"ד–2024

הגדרות 1. בחוק זה –

"איגוד ספורט" – כמשמעותו בחוק הספורט ;

"ארגון ספורט" ו"מיתקן ספורט" – כהגדרתם בחוק הספורט ;

"חוק הספורט" – חוק הספורט, התשמ"ח–1988¹ ;

"יחידת ספורט ברשות מקומית" – מינהל, אגף, מחלקה או כל גוף אחר ברשות מקומית, המופקדים על ענייני הספורט ברשות המקומית ;

"מנהל יחידת הספורט" – מי שמונה למנהל יחידת ספורט ברשות מקומית, כאמור בסעיף 2 ;

"רשות מקומית" – עירייה או מועצה מקומית ;

"השר" – שר התרבות והספורט.

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 122.

מינוי מנהל יחידת 2.
ספורט ברשות
מקומית

(א) בכל רשות מקומית ימונה מנהל יחידת ספורט.

(ב) מנהל יחידת הספורט יהיה אחראי על תחום הספורט ברשות המקומית ועל קידומו וטיפוחו, ובין השאר, אלה הם תפקידיו :

- (1) איתור הצרכים בתחום הספורט בקהילה והכנת תכנית שנתית ורב שנתית לקידום ולפיתוח הספורט בתחום הרשות המקומית, לרבות הכנת הצעת תקציב, ומעקב על ביצוע תכניות כאמור ;
- (2) קידום הספורט התחרותי והעממי בתחום הרשות המקומית, בין השאר, באמצעות סיוע לארגוני הספורט הפועלים בתחום הרשות המקומית, איתור וטיפול כישרונות צעירים, שיתוף פעולה עם משרד החינוך, משרד התרבות והספורט, איגודי הספורט וגורמים אחרים בתחום הספורט הפועלים בתחום הרשות המקומית ;
- (3) ריכוז ההקמה, השדרוג והתחזוקה של מיתקני ספורט, ציוד ספורט ותשתיות ספורט בתחום הרשות המקומית ;
- (4) קידום המודעות בקהילה לחשיבות של ספורט עממי ועידוד עיסוק בפעילות גופנית ;
- (5) ארגון ועריכת פעילויות ספורט ובכלל זה אירועים, מופעים וכנסים בתחום הרשות המקומית.

תנאי העבודה של 3.
מנהל יחידת ספורט

מנהל יחידת הספורט יהיה עובד רשות מקומית, ויחולו על מינויו ותנאי העסקתו ההוראות החלות על עובדי אותה רשות מקומית, אלא אם כן נקבעה בדין הוראה אחרת לעניין זה ; מנהל יחידת הספורט יועסק בהיקף עבודה של משרה מלאה בניהול יחידת הספורט.

כשירות 4. (א) לא ימונה ולא יכהן אדם כמנהל יחידת ספורט, אלא אם כן התקיימו לגביו כל אלה :

- (1) הוא בגיר ;
- (2) הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל ;
- (3) מתקיים לגביו אחד מאלה :

(א) הוא בעל תואר אקדמי מוכר מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל, כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958², או תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהוא שווה ערך לתואר אקדמי בישראל;

(ב) הוא בעל ניסיון של שנתיים לפחות בתפקיד ניהולי בתחום הספורט;

(4) הוא לא הורשע בישראל או מחוץ לישראל בעבירה פלילית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כמנהל יחידת ספורט ברשות מקומית ולא תלוי ועומד נגדו כתב אישום בעבירה כאמור; לעניין מסירת מידע פלילי לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיף 170(ב1) לפקודת העיריות, בשינויים המחויבים.

(ב) בין מועמדים לתפקיד שהם בעלי כישורים דומים, תינתן עדיפות למועמד המתגורר בתחום אותה רשות מקומית, או שהתחייב מראש לעבור לגור בתחומה, בתוך תקופת הניסיון הקבועה בתנאי ההעסקה.

תקציב 5. (א) תקציב שנתי להשתתפות של משרד התרבות והספורט בעלות השכר של מנהלי יחידות הספורט ברשויות המקומיות, ייקבע בתחום פעולה נפרד, בסעיף תקציב משרד התרבות והספורט בחוק התקציב השנתי; בסעיף זה, "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985³.

(ב) השתתפות משרד התרבות והספורט בעלות השכר של מנהל יחידת הספורט כאמור בסעיף קטן (א) תהיה חלקית, על פי מצבה החברתי והכלכלי של הרשות המקומית, כפי שקבע השר, בצו.

ביצוע 6. השר ממונה על ביצועו של חוק זה.

דבר הסבר

פעילות הספורט ברשות המקומית, מהווה נדבך חשוב בעשייה החינוכית ובקיום תרבות הפנאי של תושבי מדינת ישראל.

מנהלי יחידות הספורט ברשויות המקומיות הפכו זה מכבר לנושאי תפקיד חשוב ברשויות המקומיות, והם מופקדים על קידום וניהול פעילות הספורט כחלק מניהול תרבות הפנאי בתחומי הרשות המקומית. במסגרת תפקידם, מנהלי יחידות הספורט מקיימים קשר רציף וחשוב עם בני הנוער כמו גם עם

² ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

³ ס"ח התשמ"ח, עמ' 60.

התושבים בכל הגילאים, במתקני הספורט, במסגרות הקהילתיות, במתנ"סים, בתחרויות ספורטיביות ובמגרשים. כמו כן, הם מסייעים לתושבים באמצעות הכלים המוסדיים של הרשות המקומית, ובהם כלים ארגוניים, מנהליים, מקצועיים ותקציביים, ומאפשרים לתושבים להתפתח, להתקדם, ליצור ולייצר תרבות פנאי בריאה.

למרות תפקידם המרכזי של מנהלי הספורט ולמרות עליית המודעות בקרב הציבור לחשיבותו של הספורט בחיי היום יום וכחלק מתרבות קהילתית יישובית, טרם עוגן בחקיקה מעמדו של מנהל הספורט היישובי כתפקיד סטטוטורי.

לאור זאת, הצעת החוק מבקשת לעגן בחקיקה את תפקידו ומעמדו של מנהל יחידת הספורט ברשות המקומית, בדומה לחקיקה בעניין בעלי תפקידים חשובים אחרים ברשות המקומית, כמו מנהל יחידת הנוער, יועצת לקידום מעמד האישה או מנהל מחלקת החינוך, בכך תובטח יציבות התפקיד והרשויות המקומיות אשר עדיין לא מעסיקות מנהלי יחידות ספורט, יחויבו מכוח החוק להעסיק מנהל כאמור.

מוצע לקבוע כי תפקידי מנהל יחידת הספורט ברשות המקומית יכללו, בין השאר, את אלה: איתור צרכי הספורט של הקהילה והכנת תכנית שנתית ורב שנתית לקידום ולפיתוח הספורט; קידום הספורט התחרותי והעממי באמצעות שיתופי פעולה וסיוע לגורמים שונים בתחום הספורט; ריכוז ההקמה, השדרוג והתחזוקה של מיתקני, ציוד ותשתיות ספורט; קידום המודעות בקהילה לחשיבות של ספורט עממי ועידוד עיסוק בפעילות גופנית; ארגון ועריכת פעילויות ספורט.

עוד מוצע להסדיר את תנאי העבודה של מנהל יחידת הספורט כעובד הרשות המקומית שיועסק במשרה מלאה, ואת תנאי הסף למינוי אדם לתפקיד זה, לרבות היותו בעל תואר אקדמי או ניסיון ניהולי בתחום הספורט, וכן היעדר הרשעות או כתבי אישום שהוגשו נגדו בעבירות פליליות שבשל אופיין אין זה ראוי למנותו לתפקיד.

מוצע לקבוע כי משרד התרבות והספורט ישתתף בעלות השכר של מנהלי יחידות הספורט ברשויות המקומיות, כפי שייקבע בחוק התקציב השנתי, וכן כי השתתפות כאמור תיקבע על ידי שר התרבות והספורט בצו בהתאם למצבה החברתי והכלכלי של הרשות המקומית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בסיוון התשפ"ד (24.06.2024)